



CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE E FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

Gabriele Sordi	Presidente
Elisabetta Pierazzi	Consigliera rel.
Carlotta Calvosa	Consigliera

all'esito della camera di consiglio del 23/6/2022, nel procedimento in epigrafe instaurato in riassunzione a seguito del parziale annullamento, con ordinanza n. 4492/2021 della Corte Suprema di Cassazione, della sentenza n. 1075/2016 pubblicata il 18/2/2016 dalla Corte d'Appello nel proc. n. 6135/2014 ACC,

T R A

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nato a Castel Frentano (CH) il 17/5/1938, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GIANLUCA INDACO del foro di Roma che lo rappresenta e difende per nomina in atti

APPELLANTE

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), nata a Roma il 24 maggio 1962, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARIA TERESA PERSICO del foro di Roma che la rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLATA

con l'intervento del P.G. in sede

CONCLUSIONI: come in atti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. La Suprema Corte ha così ricostruito la vicenda processuale:

"La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1075/2016, depositata in data 18/2/2016, ha confermato la decisione di primo grado, che - in controversia promossa da [...] CP_1 , all'esito di ottenimento di sequestro conservativo *ante causam*, nell'ottobre 2008, nei confronti dell'ex marito Parte_1 , per sentire accertare l'entità dei beni (in particolare, la ricomprensione, quali proventi percepiti e non consumati, degli importi accreditati su conto corrente, acceso all'estero, intestato fiduciariamente a figlio di prime nozze del Pt_1 Persona_1 , sul quale erano stati trasferiti i proventi dell'attività artistica del Parte_1 , con riserva del potere gestorio a sé medesimo), in comunione *de residuo*, ex art. 177 c.c., comma 1, lett. c, con l'ex coniuge (con il quale era stato contratto matrimonio in data 02/07/2005, in regime di comunione legale, con separazione personale pronunciata con sentenza n. 6594 del 25/2/2003 del Tribunale di Roma e successiva declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza n. 16644 del 7/5/2004), e per sentirsi assegnare la quota del 50% delle somme suddetta - aveva, con sentenza parziale n. 23575/2012, respinto le eccezioni di inammissibilità della domanda e di prescrizione del diritto, sollevate dal convenuto, con rimessione della causa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Persona_1 (ed il giudizio era stato successivamente, con sentenza del 22/4/2014 del Tribunale, dichiarato estinto). In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che:

a) l'accordo, intervenuto nel corso del giudizio di divorzio, di corresponsione da parte del Pt_1 alla CP_1 i assegno divorzile *una tantum* (oltre al trasferimento della proprietà di alcune opere d'arte del Pt_1 , non rendeva inammissibile la domanda volta alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione della comunione legale, attese le diverse finalità dell'assegno divorzile in unica soluzione e dello scioglimento della comunione *de residuo*, neppure risultando, dal negozio transattivo, la dedotta onnicomprensività, non essendovi stato alcun riferimento alla consistenza patrimoniale dei beni da dividere;

b) la transazione *inter partes* del 24/3/2004 non poteva ritenersi onnicomprensiva, in quanto, come ritenuto correttamente dal Tribunale, secondo un'interpretazione sistematica e letterale delle clausole contrattuali, la questione oggetto del presente giudizio (vale a dire l'inclusione o meno del saldo attivo di un conto corrente nei beni della comunione *de residuo*) non rientrava nella transazione, che aveva riguardato la definizione delle *res litigiosae* della separazione, dell'annullamento e del divorzio del

rapporto matrimoniale tra le parti e che comunque non poteva ricomprendere anche questioni che uno dei contraenti avesse appreso successivamente;

c) il termine della prescrizione decennale non era maturato al momento del promuovimento dell'azione, non perché sospeso durante il rapporto matrimoniale, compresa la fase della separazione personale dei coniugi, come ritenuto dal Tribunale (che aveva fatto decorrere il termine dalla sentenza di divorzio), ma considerato che lo stesso aveva ripreso a decorrere solo dalla sentenza di separazione personale dei coniugi, nel febbraio 2003 (non potendo operare la *Parte_2*, che ha riformulato l'art. 191 c.c., non ancora entrata in vigore al momento dell'instaurazione del presente giudizio), che la *CP_1* aveva interrotto il decorso con il ricorso per sequestro conservativo, notificato nell'ottobre 2008 e che, nella specie, l'azione era stata proposta solo allorché l'attrice aveva avuto contezza del denaro dolosamente sottratto dal *Pt_1* a totale insaputa del coniuge, alla comunione (vale a dire, allorquando il *Pt_1* aveva promosso un'azione giudiziaria nei confronti del figlio, nel 2006), cosicché vi era stata sospensione del decorso del termine di prescrizione ex art. 2941 c.c. n. 8; d) il saldo attivo del conto corrente, nella specie tra l'altro intestato non ad uno dei coniugi ma ad un terzo, con delega di firma in capo al *Pt_1* nel quale siano confluiti i proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, entra a far parte della comunione”.

La Corte aveva inoltre respinto la domanda di declaratoria dell'inefficacia del sequestro conservativo avanzata dal *Pt_1* nelle conclusioni, osservando che, sul punto, a seguito di istanza avanzata dalla parte in corso di causa il Tribunale si era già pronunciato (dichiarando l'inefficacia del sequestro conservativo eseguito su conto corrente e giacenza titoli).

La sentenza di appello n. 1075/2016 è stata impugnata in sede di legittimità dal *Pt_1* con cinque motivi. Con ordinanza n. 4492/21, resa l'8 gennaio 2021, la Corte di cassazione ha respinto i primi quattro; il quinto motivo, recante “Violazione o falsa applicazione dell'art. 669 novies c.p.c. in relazione al motivo di cui all'art. 360 n.3 c.p.c. Inefficacia del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Roma” è stato invece accolto con la seguente motivazione:

“Invero, in ordine alla richiesta formulata, in appello, in sede di precisazione delle conclusioni, dal *Pt_1* di revoca-inefficacia del sequestro conservativo autorizzato *ante causam*, per effetto dell'estinzione del giudizio di merito, pronunciata dal Tribunale di Roma, per inattività delle parti, in data 16/4/2014, la Corte d'appello ne ha sinteticamente affermato l'infondatezza, per essere stata l'inefficacia già dichiarata nel corso del giudizio di primo grado. Il ricorrente deduce che la disposta inefficacia aveva riguardato però soltanto i "conti correnti e dei titoli in giacenza", non anche i beni immobili, pure gravati

dalla misura cautelare, e quindi denuncia il mancato esame dell'estensione della domanda proposta, di declaratoria della revoca-inefficacia del sequestro conservativo *ante causam*, anche ai beni immobili. Ora, questa Corte a SU (Cass. n. 12103/2012) ha chiarito che "la misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronuncia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies c.p.c., comma 2". Nella specie, non è contestato che il giudizio di merito sia stato dichiarato estinto, nel 2014, e che tale pronuncia non abbia subito riforma; tuttavia, spetterà al giudice di merito verificare l'estensione del disposto sequestro, ai fini della chiesta inefficacia, ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c.".

2. Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e 394, c. 2 c.p.c., notificato il 14/5/2021, **Pt_1** [...] ha nuovamente convenuto in giudizio **Controparte_1** per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- a) dichiarare inefficace e per l'effetto revocare il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili e dei crediti dell'attore, fino alla concorrenza di € 1.000.000,00, autorizzato con provvedimento del 10 ottobre 2008 dal Tribunale di Roma, Sezione VIII Civile, giudice dott. D'Avino, r.g. 65342/2008, disponendo al riguardo ogni opportuno provvedimento tra cui l'ordine nei confronti del Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di cancellazione dello stesso sequestro trascritto sui beni immobili dell'attore in riassunzione in data 15 ottobre 2008, registro generale 132937, registro particolare 82323;
- b) con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi al giudizio di cassazione e al giudizio di rinvio.

In vista dell'udienza del 18/11/2021, sostituita con lo scambio di note scritte, l'8/11/2021 Il Procuratore Generale intervenuto ha chiesto la revoca del sequestro conservativo ancora iscritto sui beni immobili e immobili dell'appellante.

Pt_1 ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni; controparte, costituitasi tardivamente il 14/11/2021, premessa una breve ricostruzione del complesso iter giudiziario svoltosi fino a questo momento, ha chiesto l'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Roma n. 23575 del 2012, confermata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 1075/2016 cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, e nulla ha opposto all'adozione dei provvedimenti ripristinatori domandati dal **Pt_1**. Ha chiesto la condanna dell'appellante alle spese di lite.

Nelle note conclusive e di replica ex art. 190 c.p.c. le parti hanno insistito nelle proprie richieste.

All'esito della camera di consiglio telematica dell'11/3/2022, la Corte rilevava che:

- a) con provvedimento del 10 ottobre 2008 del Tribunale di Roma, Sezione VIII Civile, giudice dott. D'Avino, r.g. 65342/2008, trascritto dal Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma sui beni immobili dell'attore il 15 ottobre 2008, registro generale 132937, registro particolare 82323, è stato autorizzato il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili e dei crediti dell'attore, fino alla concorrenza di € 1.000.000,00;
- b) il sequestro è stato confermato con provvedimenti del 29/12/2008 e del 29/4/2009;
- c) **Pt_1** ha successivamente proposto ricorso avverso il sequestro; con ordinanza del 23/7/2009, confermata in sede di reclamo ex art. 669 *terdecies* instaurato dall **CP_1** è stata dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo eseguito sul conto titoli e sulla giacenza di conto corrente di € 62.451,17, intestati a **Parte_1** presso la [...] **Organizzazione_1** (così pg. 12 della sentenza di primo grado n. 23575/2012, oggetto dell'impugnativa in appello).

L'attore in riassunzione, che ha depositato visura attestante la perdurante sottoposizione a sequestro di diversi beni immobili a sé intestati, non ha però depositato i provvedimenti giudiziari di cui ai precedenti punti da a) a c), non consentendo alla Corte di dare corso alle indicazioni della Corte di legittimità, sopra trascritte (e che, per la parte qui in rilievo, stabiliscono che "spetterà al giudice di merito verificare l'estensione del disposto sequestro, ai fini della chiesta inefficacia, ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c.")..

La causa è stata quindi rimessa sul ruolo onerando le parti della produzione dei provvedimenti non presenti nel fascicolo, ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni, sostituendo l'udienza con il deposito di brevi note entro il 10/6/2022.

La convenuta ha provveduto al deposito dei provvedimenti indicati dalla Corte; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini *ex art. 190 c.p.c.*, già fruiti, in mancanza peraltro di richiesta delle parti di concessione *ex novo* dei suddetti termini.

3. In applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella presente vicenda, la Corte deve "verificare l'estensione del disposto sequestro, ai fini della chiesta inefficacia, ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c.".

A seguito delle produzioni documentali dell'appellata in data 31/3/2022, è documentato che con provvedimento provvisorio emesso *inaudita altera parte* il 10 ottobre 2008 dal Tribunale di Roma, Sezione VIII Civile, giudice dott. D'Avino, r.g. 65342/2008, trascritto dal Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma sui beni immobili dell'attore il 15 ottobre 2008, registro generale 132937,

registro particolare 82323, è stato autorizzato il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili e dei crediti dell'attore, fino alla concorrenza di € 1.000.000,00; che con ordinanza del 29/12/2008 il provvedimento è stato convalidato; che il reclamo proposto dal *Pt_1* è stato respinto con decreto del ordinanza del 29/4/2009.

E' parimenti stato acquisito il provvedimento con il quale in data 23/7/2009 è stato disposto il dissequestro del conto titoli e della giacenza di conto corrente di € 62.451,17, intestati a *Pt_1* [...] presso la *Organizzazione_1*

Poiché, come indicato dalla Suprema Corte, è incontestato che il procedimento n. 17008/2009 è stato dichiarato estinto nel 2014 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di *Persona_1* e che la pronuncia non è stata riformata; che poiché "la misura cautelare del sequestro perde la sua efficacia in conseguenza della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tal fine sia necessario che la pronunzia sia divenuta inoppugnabile, dovendosi, pertanto, assumere la stessa a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall'art. 669-novies c.p.c., comma 2", deve dunque dichiararsi l'inefficacia del sequestro anche con riferimento ai beni immobili del *Pt_1* che ancora vi sono sottoposti come da trascrizione riportata sulla visura catastale in atti, con adozione dei provvedimenti consequenziali.

Il solo parziale accoglimento delle ragioni del *Pt_1* nella valutazione complessiva della vicenda – giacché a seguito del rigetto dei primi quattro motivi di ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 1075/2016 della Corte d'Appello, si è formato il giudicato in merito alla conferma della sentenza parziale n. 23575/2012, pronunciata nel giudizio n. 17008/2009, salvo che per la questione qui in esame - comporta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite dei giudizi di appello e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel ricorso in riassunzione proposto da *Parte_1* , ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così dispone:

- a) dichiara inefficace e per l'effetto revoca il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili e dei crediti di *Parte_1* fino alla concorrenza di € 1.000.000,00, autorizzato con provvedimento del 10 ottobre 2008 dal Tribunale di Roma, Sezione VIII Civile, giudice dott. D'Avino, r.g. 65342/2008;
- b) ordina di conseguenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di provvedere alla cancellazione dello stesso sequestro, trascritto sui beni immobili dell'attore in data 15 ottobre 2008, registro generale 132937, registro particolare 82323;
- c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite dei giudizi di appello e di legittimità.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti ed alla Conservatoria dei registri immobiliari.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, l'11/03/2022

Elisabetta Pierazzi - est.

Gabriele Sordi - Presidente